REPUBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

MATSF

PIC

REGLEMENT D'URBANISME

PLAN D'URBANISME DIRECTEUR

COMMUNE URBAINE NOSY BE

Horizon
2025 – 2040



geo systems

SOMMAIRE

INTRODUCTION **2**
PRINCIPES DE BASE A LA REGLEMENTATION DE LA VILLE DE NOSY BE **3**
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES **4**
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLIQUEES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES D'EXTENSION **8**
2.1. ZONES RESIDENTIELLES 8
URF : ZONE D'HABITATION DE FORTE DENSITE 8
URM : ZONE D'HABITATION DE MOYENNE DENSITE 13
URf : ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE 17
ER : ZONE D'EXTENSION RESIDENTIELLE 22
UVR : VILLAGES RURAUX 27
2.2. ZONES D'ACTIVITES ET DE SERVICES : 30
UCH CENTRE HISTORIQUE 30
UCV CENTRE VILLE 34
UT ZONE TOURISTIQUE 38
UI ZONE INDUSTRIELLE ; EI ZONE D'EXTENSION INDUSTRIELLE ET UAI ZONE AGRO-INDUSTRIELLE 43
UEL ZONE LOGISTIQUE 51
2.3. ZONES COMMERCIALES ET DE SERVICES : 55
UZC ZONE COMMERCIALE ET DE SERVICE 55
UCC CORRIDOR COMMERCIAL 59
2.4. ZONES D'EQUIPEMENTS PUBLICS 63
UES ZONES D'EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL 63
UAP ZONE AEROPORTUAIRE ET PORTUAIRE 67
UD SITE DE DECHARGE ET CENTRE D'ENFOUISSEMENT 71
UC CIMETIERE 74
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLIQUEES AUX ZONES INCONSTRUCTIBLES **76**
IA ZONE AGROSYLVICOLE ET RIZIERE 76
IFB ZONE NATURELLE OU FORESTIERE BOISEE 78
IEJ ESPACE VERT OU JARDIN PUBLIC 79
IP PLAN D'EAU - IMC Marécage 80
IBP BANDE DE LITTORAL ET SERVITUDE DE PASSAGE PUBLIC 81
IPP PERIMETRE DE PROTECTION 83
IPM ZONE DE PROTECTION DE LA MANGROVE ; 85

INTRODUCTION

Le présent règlement d'urbanisme de la Commune Urbaine de Nosy Be constitue le cadre réglementaire de mise en œuvre du Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi). Il fixe les règles applicables à l'occupation et à l'utilisation du sol, ainsi qu'aux conditions d'implantation, de construction, d'aménagement et de protection des espaces, afin d'assurer un développement harmonieux, durable et maîtrisé du territoire communal. Elaboré conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment la Loi n° 2015-052 relative à l'Urbanisme et à l'Habitat, il constitue un instrument essentiel de gestion du territoire au service des autorités publiques, des opérateurs économiques et de l'ensemble des citoyens.

Territoire insulaire à forte valeur écologique, paysagère et touristique, Nosy Be connaît une croissance urbaine soutenue, portée notamment par le développement du tourisme, l'accroissement démographique et la diversification des activités économiques. Si cette dynamique représente une opportunité majeure pour le développement local, elle exerce également une pression croissante sur les ressources naturelles, le foncier, les infrastructures et les équipements publics. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer d'un cadre réglementaire clair permettant d'encadrer les initiatives d'aménagement et de garantir une utilisation rationnelle et équilibrée de l'espace.

Le présent règlement répond à cette exigence en traduisant, sous forme de prescriptions opposables, les orientations d'aménagement définies par le PUDi. Il précise les dispositions applicables aux différentes zones du territoire communal, en tenant compte de leurs vocations respectives, des contraintes environnementales, des risques naturels, des besoins en équipements collectifs ainsi que des objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager de Nosy Be.

> Le règlement constitue ainsi un outil de référence pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, la maîtrise de l'urbanisation et la réalisation des projets publics et privés, contribuant à la concrétisation de la vision portée par le PUDi à l'horizon 2040 : faire de Nosy Be un territoire durable, résilient, moderne et attractif.

PRINCIPES DE BASE A LA REGLEMENTATION DE LA VILLE DE NOSY BE

Il est recommandé que la réglementation soit bâtie sur la base des principes suivants :

- **Progressive et évolutive :** c'est-à-dire, en fonction des priorités d'action en termes d'enjeux requérant une attention immédiate (servitude publique, habitat et mode de construction, hygiène et mesure normative, foncier, …)
- **Ouverte et concertée :** c'est-à-dire, qu'elle devrait faire l'objet d'un programme continu de communication, de promotion et de sensibilisation aux objectifs visés et recherchés par une telle réglementation auprès :
    - De la population en général, axé sur une campagne conduite à l'échelle des quartiers ;
    - Des entrepreneurs du secteur de la construction en particulier, incluant l'information sur les sanctions encourues en cas de non observation des règles.

  Les informations de base comme la planche cartographique du plan de zonage et la liste des usages non autorisés par secteur devraient être affichées en permanence au bureau de la Commune et aux bureaux de chaque *Fokontany*. Lorsque la Commune le juge opportun, il est recommandé de tenir un atelier de consultation avec les entrepreneurs et représentants de la population sur la réglementation afin de réviser, d'ajuster, de modifier ou de compléter le contenu de la réglementation en fonction des besoins et des réalités de la situation.
- **Simple :** c'est-à-dire, qu'elle s'emploie à :
    - Recourir à des normes de premier niveau : hauteur autorisée, ratio d'occupation du terrain et stationnement ;
    - Limiter le plus possible les cas d'exception ;
    - Enoncer clairement et uniquement les usages permis et ceux non autorisés par secteur ;
    - Eviter les standards et normes trop onéreux ou trop difficiles à respecter pour la majorité et pouvant décourager les entreprises locales à petite échelle (surface de plancher, ventilation, éclairage, matériaux, etc.)

Mais en même temps et en dehors d'une approche réglementaire très simplifiée, il est impératif que soit instauré un mécanisme efficace pour traiter très rapidement les cas d'irrégularité et pour lesquels une pénalité et/ou une amende sont à prévoir.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 01 : Champ d'application

Le présent règlement s'applique au périmètre d'étude tel qu'il est délimité dans les planches graphiques du P.U.

Ce périmètre est délimité par l'ensemble du territoire dans les limites de la Commune Urbaine de Nosy Be

Article 02 : Portée respective du règlement et de la réglementation relative à la construction et à l'urbanisme à Madagascar

Toutes dispositions en vigueur sur la loi relative à l'urbanisme et à l'habitat sont prises en considération. Des dispositions spécifiques ont été prises pour traiter les thèmes relatifs à la Gestion des Risques et catastrophes et au changement climatique.

Article 03 : Division du territoire en zone

Le territoire urbain sur lequel porte les présentes dispositions réglementaires est subdivisé en plusieurs zones (zoning), principalement en trois catégories de zones :

U. : la lettre « U » sert à désigner toute zone urbanisée ou en cours d'urbanisation ; ce sont les Unités Urbaines.

E. : la lettre « E » sert à désigner toute zone d'Extension dans le plan.

I. : la lettre « I » sert à désigner toute zone Naturelle ou zone Inconstructible figurant dans le Plan,

1. ZONES URBANISABLES ET ZONES D'EXTENSIONS

Zones résidentielles :

- Zone résidentielle à forte densité : URF
- Zone résidentielle à moyenne densité : URM
- Zone résidentielle à faible densité (lotissements haut standing et villages) : URf
- Zone d'extension résidentielle et mixte : ER
- Villages ruraux : UVr

Zones d'activités et de services :

- Centre historique : UCH
- Centre-ville : UCV
- Zone touristique : UT
- Zone industrielle : UI
- Zone d'extension industrielle : EI
- Zone agro-industrielle : UAI
- Zone de développement mixte : EDM
- Zone d'équipement logistique : UEL

Zones d'équipements publics :

- Zone d'Equipement socio-culturel : UES
- Zone aéroportuaire et portuaire : UAP

- Cimetière : UC
- Site de décharge : UD

Zones commerciales et de services :

- Zone commerciale et de service : UZC
- Corridor commercial : UCC

2. Zones inconstructibles

- Zone agrosylvicole : IA
- Zone naturelle, forestière, boisée : IFB
- Espace vert ou jardin public : IEJ
- Plan d'eau : IP
- Bande de littoral et servitude de passage public : IBP
- Zone de protection de la mangrove : IPM
- Marécage : IMC
- Périmètre de protection : IPP
- Rizières : IR
- Mer
- Carrière

Article 04 : Adaptations Mineures

Sont appelées adaptations mineures, les dérogations qui de par leur nature ou par leur faible importance, n'aboutissent pas à un changement du type d'urbanisme.

Elles concernent essentiellement une utilisation adéquate du sol compte tenu de la forme des terrains.

Article 05 : Les définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

Accès : L'accès d'un terrain est défini comme étant l'endroit de la limite de terrain où s'exercent les mouvements d'entrée et de sortie sur la voie de desserte ouverte à la circulation publique, le chemin de desserte par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l'opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique ou la servitude de passage.

Alignement : L'alignement correspond à la limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.

Annexe : L'annexe est un bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste non exhaustive : atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, abri ou garage pour véhicule…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.

Équipement public : constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Les équipements collectifs englobent les installations, les réseaux et les bâtiments qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin :

- Les équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol),
- Les bâtiments à usage collectif (scolaires, hospitaliers, sanitaires, sociaux, culturels, sportifs, administratifs, etc.)

La notion d'équipement public, réalisé par une personne publique, est plus étroite que celle d'activité générale, qui peut être privée. Ainsi, le caractère privé d'un équipement ne lui enlève pas son caractère d'équipement collectif (ex : une maison de retraite, une salle de sport, une cantine scolaire d'un établissement privé). L'origine publique ou privée d'un équipement est sans incidence sur sa qualification d'intérêt général. Sans être exhaustif, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif recouvrent notamment les catégories suivantes :

- Les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux ;
- Les locaux destinés aux administrations publiques ;
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l'incendie et de police (sécurité, circulation...)
- Les crèches et haltes garderies ;
- Les établissements d'enseignement maternel, primaire et secondaire, supérieur ;
- Les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés a la recherche), cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ;
- Les centres d'animations ;
- Les établissements d'action sociale ;
- Les résidences sociales ;
- Les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles ou des représentations, etc. ;
- Les établissements sportifs ;
- Les parcs d'exposition ;
- Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains ;
- Les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d'une politique de soutien à l'emploi (hôtels d'activité, pépinières, incubateurs...) ;
- Les aires de jeux et de loisirs.

Les établissements d'hébergement sont des entreprises commerciales qui offrent des chambres, des appartements, des suites ou des bungalows ou unités pavillonnaires meublés. Ils peuvent assurer des prestations qui y sont liées notamment la fourniture de repas, boisson et petit déjeuner ***(Décret 2001-27 : Article 39-40)***

Les établissements d'hébergement comprennent :

- Les hôtels
- Les motels
- Les relais
- Les résidences de vacances
- Les résidences de tourisme
- Les villages de vacances
- Les pensions de famille
- Les écolodges
- Les gîtes

Les établissements de restauration sont des entreprises commerciales qui servent des repas et/ou boissons à consommer sur place, à emporter ou à livrer à la clientèle quelle que soient la formule, à la

carte ou menue et la forme de services. Ils assurent les prestations qui y sont liées ***(Décret 2001-27 : Article 53-54)***.

Sont considérés comme établissements de restauration :

- Les restaurants
- Les buffets
- Les snacks ou cafés
- Les tables d'hôte
- Les traiteurs
- Les fast-foods
- Les salons de thé

Limites séparatives : Les limites séparatives d'un terrain, sont celles qui ne sont pas riveraines d'une voie ou d'une emprise publique. Sauf cas particulier (terrain de configuration triangulaire, terrain bordé par deux voire trois voies…)

Surface de plancher : La surface de plancher d'une construction est la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs, après déduction :

Voie : Une voie, indépendamment de son statut public ou privé, doit desservir plusieurs propriétés et comporter les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. On distinguera si nécessaire : - Les voies publiques ; - Les voies privées ; - Les voies ouvertes à la circulation publique regroupant toutes les voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins…)

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLIQUEES AUX ZONES URBAINES ET AUX ZONES D'EXTENSION

2.1. ZONES RESIDENTIELLES

URF : ZONE D'HABITATION DE FORTE DENSITE

Il s'agit d'une zone d'habitat à forte densité qui nécessite une restructuration, notamment par l'amélioration de l'assainissement, la viabilisation de la zone, l'implantation, des équipements sociaux ainsi que l'amélioration de la mobilité à l'intérieur des zones. Il s'agit des quartiers populaires tels que : La Batterie, Senganinga, Andavakotoko, Befitina, Miadana Commune, Ambatoloaka qui présentent une densité supérieure à 160 Habitants/Ha.

Section 1. PRESCRIPTIONS FONCIERES

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 150 m^2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section 2. NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements …)
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement dont la surface excède 200 m2 ;
- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- L'ouverture et l'exploitation de carrière,

- Les ateliers de réparation de camions,
- Les ateliers de boiseries (traitement, transformation …)
- L'abattage d'arbres sauf pour des cas entrant dans l'amélioration des conditions de sécurité ou pour cause d'utilité publique.
- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).
- Les activités d'élevage

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage d'habitation,
- Les constructions à usage d'habitation mixte à condition que les classes d'usages sont en relation avec le service, le commerce de quartier et le commerce urbain,
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface n'excède pas 200 m^2 ;
- Les équipements administratifs et sociaux collectifs
- Les activités d'hébergement et de restauration
- Les ateliers destinés à la petite réparation à condition que leur surface ait au minimum 100 m^2 et n'excède pas 200 m^2, respectant l'environnement autour et ne présentant aucune nuisance.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface est inférieure à 200m2.
- Les crèches, jardins d'enfants.
- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les centres de santé privés.

Section 3. PRESCRIPTION D'URBANISME

Article 8: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- Sécurisation et régularisation des occupations foncières ;
- Création de réserves foncières pour l'emplacement des équipements publics et les servitudes publiques ;
- Viabilisation de la zone par la réhabilitation, création de voirie et réseaux divers (assainissement, eau et électricité);
- La mise en conformité des constructions par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité ;

Section 4. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 9: Accès et voirie

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins :
- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 6 m pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …)
- Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution lorsqu'il existe, ou elle devrait se situer à une distance inférieure à 200m de la bonne borne fontaine la plus proche.

Eaux usées : Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'égout quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel.

En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement sont obligatoires (fosse septique, puisard …) pour le respect de l'environnement local.

Eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux de toiture) doit se faire dans les réseaux de collecte publique lorsqu'ils existent, ou être amenée vers des exutoires naturels du site.

Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires.

Réseau électrique : Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public selon la volonté du propriétaire.

En l'absence du réseau public, le propriétaire peut faire recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 150 m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 12: Coefficient d'Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporés ne doit pas dépasser 70 % de la surface de la parcelle (CES=0.7).

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80 % de sa surface.

5% de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert planté d'arbre.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrières plans doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures (porte et fenêtre)

Article 14: Hauteurs maximales des constructions

Les immeubles projetés ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+3 étages, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 14 m de hauteur.

Pour les terrains supérieur ou égale à 300 m², la construction peut comporter 5 niveaux (RDC et 4 étages) l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 17 m.

Article 15: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées, par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 16: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont fortement interdites dans la zone. Sauf pour les constructions entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 17: **Stationnement**

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques.

Les espaces de stationnement réservés à l'habitation doivent être distincts de ceux réservés aux usages commerces.

Référence : Construction à usage d'habitation : le nombre d'emplacement de véhicule est d'une place de parking par logement.

Pour les établissements commerciaux ou autres activités : une place de parking par 50 m2 de plancher commercial ou, d'activité.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation ou aire de services sont obligatoirement végétalisées et entretenues.

Article 19: Dispositifs relatifs aux publicités

Les panneaux publicitaires sont soumis à autorisation. Ils ne doivent pas cacher les sites patrimoniaux ou identitaires de la ville. La publicité est interdite sur des sites patrimoniaux sensibles.

URM : ZONE D'HABITATION DE MOYENNE DENSITE

Il s'agit d'une zone à vocation mixte dominante habitat présentant des densités moyenne avec un tissu plus aéré, exerçant certaines fonctions administratives et économiques, et susceptible d'évoluer dans le temps grâce à une densification aussi bien horizontale que verticale.

PRESCRIPTIONS FONCIERES

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 200 m^2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section 1. NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements …)
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement dont la surface excède 200 m2 ;
- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- L'ouverture et l'exploitation de carrière,
- Les ateliers de réparation de camions,
- Les ateliers de boiseries (traitement, transformation …)
- L'abattage d'arbres sauf pour des cas entrant dans l'amélioration des conditions de sécurité ou pour cause d'utilité publique.
- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).
- Les activités d'élevage

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage d'habitation,
- Les constructions à usage d'habitation mixte à condition que les classes d'usages sont en relation avec le service, le commerce de quartier et le commerce urbain,
- Les maisons mitoyennes et maisons jumelées.
- Les établissements cultuels.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface n'excède pas 200 m^2 ;
- Les équipements administratifs et sociaux collectifs
- Les activités d'hébergement et de restauration
- Les ateliers destinés à la petite réparation à condition que leur surface ait au minimum 100 m^2 et n'excède pas 200 m^2, respectant l'environnement autour et ne présentant aucune nuisance.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface est inférieure à 200m2.
- Les crèches, jardins d'enfants.
- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les instituts privés de formation professionnalisante
- Les centres de santé privés.

Section 2. PRESCRIPTION D'URBANISME

Article 8: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- L'amélioration, la réhabilitation, et la préservation de la zone.
- La protection du patrimoine urbain et architectural, valorisation culturelle et historique
- La promotion d'immeubles d'appartements.
- La promotion de la mixité fonctionnelle (commerces, services, habitat, équipements publics)
- La réglementation des constructions provisoires ou précaires (ex : base vie d'un projet de construction). Ces constructions devant au minimum respecter les conditions de vie décente (accès à l'eau, hygiène, assainissement).

Section 3. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 9: Accès et voirie

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins :
- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 6 m pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …)
- Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution lorsqu'il existe, ou elle devrait se situer à une distance inférieure à 200m de la bonne borne fontaine la plus proche.

Eaux usées : Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'égout quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel.

En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement sont obligatoires (fosse septique, puisard …) pour le respect de l'environnement local.

Eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux de toiture) doit se faire dans les réseaux de collecte publique lorsqu'ils existent, ou être amenée vers des exutoires naturels du site.

Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires.

Réseau électrique : Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public selon la volonté du propriétaire.

En l'absence du réseau public, le propriétaire peut faire recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 200 m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 12: Coefficient d'Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporés ne doit pas dépasser 70 % de la surface de la parcelle (CES=0.7).

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80 % de sa surface.

5% de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert planté d'arbre.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrières plans doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures (porte et fenêtre)

Article 14: Hauteurs maximales des constructions

Les immeubles projetés ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+3 étages, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 14 m de hauteur.

Pour les terrains supérieur ou égale à 400 m², la construction peut comporter 5 niveaux (RDC et 4 étages) l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 17 m.

Article 15: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées, par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 16: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont fortement interdites dans la zone. Sauf pour les constructions entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 17: **Stationnement**

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques.

Les espaces de stationnement réservés à l'habitation doivent être distincts de ceux réservés aux usages commerces.

Référence : Construction à usage d'habitation : le nombre d'emplacement de véhicule est d'une place de parking par logement.

Pour les établissements commerciaux ou autres activités : une place de parking par 50 m2 de plancher commercial ou, d'activité.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation ou aire de services sont obligatoirement végétalisées et entretenues.

Article 19: Dispositifs relatifs aux publicités

Les panneaux publicitaires sont soumis à autorisation. Ils ne doivent pas cacher les sites patrimoniaux ou identitaires de la ville. La publicité est interdite sur des sites patrimoniaux sensibles.

URf : ZONE D'HABITATION DE FAIBLE DENSITE

De zones agglomérées essentiellement résidentielles présentant une faible concentration démographique, assurant une certaine fonction administrative, économique et pouvant évoluer dans le temps essentiellement par densification horizontale.

Ce sont principalement des zones d'extension résidentielle destinées à accueillir des lotissements de « haut standing ». En principe la densité d'occupation moyenne est de 100 habitants /Ha.

PRESCRIPTIONS FONCIERES

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 300 m^2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section 1. NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- La construction d'immeubles d'appartements.
- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements …)
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement dont la surface excède 200 m2 ;
- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- L'ouverture et l'exploitation de carrière,
- Les ateliers de réparation de camions,
- Les ateliers de boiseries (traitement, transformation …)
- L'abattage d'arbres sauf pour des cas entrant dans l'amélioration des conditions de sécurité ou pour cause d'utilité publique.

- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).
- Les activités d'élevage

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage d'habitation,
- Les constructions à usage d'habitation mixte à condition que les classes d'usages sont en relation avec le service, le commerce de quartier et le commerce urbain,
- Les maisons mitoyennes et maisons jumelées.
- Les établissements cultuels.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface n'excède pas 200 m^2 ;
- Les équipements administratifs et sociaux collectifs
- Les activités d'hébergement et de restauration
- Les constructions à usage de service et commercial,
- Les ateliers destinés à la petite réparation à condition que leur surface ait au minimum 100 m^2 et n'excède pas 200 m^2, respectant l'environnement autour et ne présentant aucune nuisance.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface est inférieure à 200m2.
- Les crèches, jardins d'enfants.
- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les instituts privés de formation professionnalisante
- Les centres de santé privés.

Section 2. PRESCRIPTION D'URBANISME

Article 8: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- Création de réserves foncières pour l'emplacement des équipements publics et les servitudes publiques ;
- Viabilisation de la zone par la réhabilitation, création de voirie et réseaux divers (assainissement, eau et électricité) ;
- Maintien de la densité à 20 logements à l'hectare
- La protection du patrimoine urbain et architectural, valorisation culturelle et historique
- La promotion de la mixité fonctionnelle (commerces, services, habitat, équipements publics)

Section 3. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 9: Accès et voirie

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins :
- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 7 m pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …)
- Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution lorsqu'il existe, ou elle devrait se situer à une distance inférieure à 200m de la bonne borne fontaine la plus proche.

Eaux usées : Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'égout quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel.

En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement sont obligatoires (fosse septique, puisard …) pour le respect de l'environnement local.

Eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux de toiture) doit se faire dans les réseaux de collecte publique lorsqu'ils existent, ou être amenée vers des exutoires naturels du site.

Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires.

Réseau électrique : Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public selon la volonté du propriétaire.

En l'absence du réseau public, le propriétaire peut faire recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 300 m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 12: Coefficient d'Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporés ne doit pas dépasser 50 à 60 % de la surface de la parcelle (CES=0.5 à 0.6).

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80 % de sa surface.

5% de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert planté d'arbre.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrières plans doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures (porte et fenêtre)

Article 14: Hauteurs maximales des constructions

Les immeubles projetés ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+1 étage, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 8 m de hauteur.

Pour les terrains supérieur ou égale à 500 m², la construction peut comporter 3 niveaux (RDC et 2 étages) l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 12 m.

Article 15: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées, par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 16: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont fortement interdites dans la zone. Sauf pour les constructions entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 17: **Stationnement**

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques.

Les espaces de stationnement réservés à l'habitation doivent être distincts de ceux réservés aux usages commerces.

Référence : Construction à usage d'habitation : le nombre d'emplacement de véhicule est d'une place de parking par logement.

Pour les établissements commerciaux ou autres activités : une place de parking par 50 m2 de plancher commercial ou, d'activité.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation ou aire de services sont obligatoirement végétalisées et entretenues.

Article 19: Dispositifs relatifs aux publicités

Les panneaux publicitaires sont soumis à autorisation. Ils ne doivent pas cacher les sites patrimoniaux ou identitaires de la ville. La publicité est interdite sur des sites patrimoniaux sensibles.

ER : ZONE D'EXTENSION RESIDENTIELLE

Ce sont les Zones d'Extension de l'habitat pouvant être à moyenne ou faible densité caractérisée par une mixité fonctionnelle équilibrée. Pour ce faire la planification urbaine dans ces zones doit encourager la coexistence de plusieurs fonctions urbaines au sein d'un même secteur ou d'un même bâtiment. Elle peut accueillir des constructions à usage d'habitation, groupées ou non, des équipements d'accompagnement de l'habitat tels que : les équipements socio-collectifs de proximité appropriés (cf : zone UES): « écoles primaires, collèges et lycées, centres de santé, jardins - espaces verts, aires de sports et de jeux, marché de secteur, centre de regroupement des déchets, petits équipements administratifs (postes de police, antennes de la mairie, etc…), station de transports collectifs, cimetières ; ainsi que les activités commerciales, les services et les activités artisanales non nuisantes.

Cette zone urbaine ne peut être occupée qu'après l'établissement d'un plan de lotissement ou un plan d'aménagement global, pour que chaque parcelle constructible soit adossée à un réseau viaire comprenant également l'adduction d'eau et l'alimentation électrique.

PRESCRIPTIONS FONCIERES

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 200 m^2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section 1. NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements …)
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement dont la surface excède 200 m2 ;

- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- L'ouverture et l'exploitation de carrière,
- Les ateliers de réparation de camions,
- Les ateliers de boiseries (traitement, transformation …)
- L'abattage d'arbres sauf pour des cas entrant dans l'amélioration des conditions de sécurité ou pour cause d'utilité publique.
- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).
- Les activités d'élevage

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage d'habitation,
- Les constructions à usage d'habitation mixte à condition que les classes d'usages sont en relation avec le service, le commerce de quartier et le commerce urbain,
- Les maisons mitoyennes et maisons jumelées.
- Les établissements cultuels.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface n'excède pas 200 m^2 ;
- Les équipements administratifs et sociaux collectifs
- Les activités d'hébergement et de restauration
- Les ateliers destinés à la petite réparation à condition que leur surface ait au minimum 100 m^2 et n'excède pas 200 m^2, respectant l'environnement autour et ne présentant aucune nuisance.
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface est inférieure à 200m2.
- Les crèches, jardins d'enfants.
- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les instituts privés de formation professionnalisante
- Les centres de santé privés.

Section 2. PRESCRIPTION D'URBANISME

Article 8: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- L'amélioration, la réhabilitation, et la préservation de la zone.
- La protection du patrimoine urbain et architectural, valorisation culturelle et historique
- La promotion d'immeubles d'appartements.
- La promotion de la mixité fonctionnelle (commerces, services, habitat, équipements publics)
- La réglementation des constructions provisoires ou précaires (ex : base vie d'un projet de construction). Ces constructions devant au minimum respecter les conditions de vie décente (accès à l'eau, hygiène, assainissement).

Section 3. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 9: Accès et voirie

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins :

- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 6 m pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …)
- Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution lorsqu'il existe, ou elle devrait se situer à une distance inférieure à 200m de la bonne borne fontaine la plus proche.

Eaux usées : Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'égout quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel.

En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement sont obligatoires (fosse septique, puisard …) pour le respect de l'environnement local.

Eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux de toiture) doit se faire dans les réseaux de collecte publique lorsqu'ils existent, ou être amenée vers des exutoires naturels du site.

Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires.

Réseau électrique : Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public selon la volonté du propriétaire.

En l'absence du réseau public, le propriétaire peut faire recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 200 m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 12: Coefficient d'Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporés ne doit pas dépasser 70 % de la surface de la parcelle (CES=0.7).

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80 % de sa surface.

5% de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert planté d'arbre.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrières plans doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur

- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures (porte et fenêtre)

Article 14: Hauteurs maximales des constructions

Les immeubles projetés ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+3 étages, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 14 m de hauteur.

Pour les terrains supérieur ou égale à 400 m², la construction peut comporter 5 niveaux (RDC et 4 étages) l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 17 m.

Article 15: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées, par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 16: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont fortement interdites dans la zone. Sauf pour les constructions entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 17: **Stationnement**

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques.
Les espaces de stationnement réservés à l'habitation doivent être distincts de ceux réservés aux usages commerces.
Référence : Construction à usage d'habitation : le nombre d'emplacement de véhicule est d'une place de parking par logement.
Pour les établissements commerciaux ou autres activités : une place de parking par 50 m2 de plancher commercial ou, d'activité.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Les surfaces non bâties et non aménagées en circulation ou aire de services sont obligatoirement végétalisées et entretenues.

Article 19: Dispositifs relatifs aux publicités

Les panneaux publicitaires sont soumis à autorisation. Ils ne doivent pas cacher les sites patrimoniaux ou identitaires de la ville. La publicité est interdite sur des sites patrimoniaux sensibles.

UVR : VILLAGES RURAUX

Il s'agit des zones villageoises périphériques, disjointes de la zone urbaine, et pour lesquels il est autorisé ponctuellement des constructions servant aux familles et proches des familles qui y résident. Tout lotissement d'habitations est exclu dans ces villages disjoints de la zone urbaine dont la vocation n'est pas d'offrir des zones d'extensions résidentielles importantes.

PRESCRIPTIONS FONCIERES

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 150 m^2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section 1. NATURE DE L'UTILISATION DU SOL

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- La construction d'immeubles d'appartements.
- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements …)
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement
- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- L'ouverture et l'exploitation de carrière,
- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Habitat : Construction et rénovation de maisons individuelles, résidences et espaces de vie. Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière ;
- Activités agricoles et forestières : Exploitations maraîchères, vergers, et bâtiments liés à la mise en valeur des terres et à l'élevage.
- Artisanat et commerces : Locaux commerciaux de proximité, ateliers artisanaux non polluants et services de proximité.
- Equipements publics : Infrastructures collectives telles que les écoles, mairies, places publiques ou centres de santé.
- Les ateliers de boiseries (traitement, transformation …)
- Les activités d'élevage
- Les activités d'hébergement et de restauration
- Les crèches, jardins d'enfants.
- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les centres de santé privés.

Section 2. PRESCRIPTION D'URBANISME

Article 8: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- Sécurisation et régularisation des occupations foncières ;
- Création de réserves foncières pour l'emplacement des équipements publics et les servitudes publiques ;
- Viabilisation de la zone par la réhabilitation, création de voirie et réseaux divers (assainissement, eau et électricité);
- La mise en conformité des constructions par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité ;
- Mise en valeur des pôles villageois comme centres de services et de développement local, capables de structurer les espaces ruraux et de soutenir les économies de proximité.

Section 3. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 9: Accès et voirie

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins :
- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 6 m pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …)
- Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable : Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution lorsqu'il existe, ou elle devrait se situer à une distance inférieure à 200m de la bonne borne fontaine la plus proche.

Eaux usées : Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'égout quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel.

En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement sont obligatoires (fosse septique, puisard …) pour le respect de l'environnement local.

Eaux pluviales : L'évacuation des eaux pluviales (eaux de ruissellement, eaux de toiture) doit se faire dans les réseaux de collecte publique lorsqu'ils existent, ou être amenée vers des exutoires naturels du site.

Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires.

Réseau électrique : Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public selon la volonté du propriétaire.

En l'absence du réseau public, le propriétaire peut faire recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 150 m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 12: Coefficient d'Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporés ne doit pas dépasser 70 % de la surface de la parcelle (CES=0.7).

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80 % de sa surface.

5% de la surface totale du terrain doit être aménagée en espace vert planté d'arbre.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrières plans doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures (porte et fenêtre)

Article 14: Hauteurs maximales des constructions

Les immeubles projetés ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+2 étages, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 10 m de hauteur.

Article 15: Aspect extérieur

Toute construction doit présenter un aspect architectural en harmonie avec son caractère et avec le milieu environnant.

2.2. ZONES D'ACTIVITES ET DE SERVICES :

UCH CENTRE HISTORIQUE

Il s'agit d'une zone recouvrant le centre historique de Nosy Be avec un habitat de style colonial contenant également des équipements administratifs, recelant d'un patrimoine architectural remarquable et plan orthogonal à préserver.

Section 1 : Dispositions foncières :

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est tenu d'avoir un titre foncier.

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf celle concernant les terrains déclarés d'utilité publique ou réservés à l'emplacement d'équipements communautaires de base.

Toute transaction de terrains publics ne se fait qu'auprès d'une collectivité territoriale ou avec un ministère susceptible d'intervenir raisonnablement dans la zone.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 250 m2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Dispositions fiscales

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur. On peut en citer i) la taxation pour contribution à la concrétisation des projets locaux ou ii) la taxation pour non occupation de terrain afin d'éviter toute spéculation foncière.

Article 6: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77.LUH)

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 7: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements, …).
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement.
- L'ouverture et l'exploitation de carrière.
- Les ateliers de réparation de camions.de voitures légères et de Tuk-Tuk
- Les ateliers de boiserie (traitement, transformation,).
- L'abattage d'arbres sauf pour des cas entrant dans l'amélioration des conditions de sécurité ou pour cause d'utilité publique.
- La transformation des logements existants pour d'autre forme ou d'autre usage est soumise à l'autorisation du service technique municipal, du représentant du Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire et les autres responsables compétents (Ministère de tutelle de l'Habitat).
- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).
- Les activités d'élevage.

Article 8: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Sont autorisés aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage d'habitation, d'hébergement et de restauration, les équipements culturels dans le respect de l'architecture vernaculaire du site.
- Les constructions à usage de bureau et commercial, dans le respect de l'architecture vernaculaire du site.
- La construction et aménagement d'un centre commercial
- Les équipements administratifs et sociaux collectifs, les activités d'hébergement et de restauration, les établissements de nuits ou autres activités similaires, les salles de jeux dans le respect de l'architecture vernaculaire du site

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 9: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrites dans la zone :

- L'amélioration, la réhabilitation, et la préservation de la zone.
- La protection du patrimoine architectural, la valorisation culturelle et historique.
- S'agissant d'édifices et bâtiments existants, à réhabiliter et valoriser, leurs modifications, extensions devront faire l'objet d'un examen préalable de la commission d'urbanisme de la Commune afin de s'assurer du respect de l'unité architectural d'ensemble du site.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 10: Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins ;

Les constructions et édifices sont desservis par les voies piétonnes (seul moyen d'accès au site) existantes, à créer ou à modifier ;

Article 11: Desserte par les réseaux

Eau potable et eau usée :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2, les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ.

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 12: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 250m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrière-plan doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur.
- Développement de la mitoyenneté : les propriétaires peuvent avec l'accord de leurs voisins obtenir la possibilité de construire jusqu'aux limites séparatives de telle manière à développer la mitoyenneté et donc le développement de front urbain continu.
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures.

Article 14: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les construction annexes incorporées ne doit pas dépasser 70% de la surface de la parcelle

Article 15: Hauteur maximale des constructions

La hauteur de la construction ne doit pas dépasser du R+1, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 9 m de hauteur.

Article 16: Aspect extérieur

Les projets de modifications de réhabilitation des maisons et édifices existants devront respecter l'unité architectural du site, lesquels seront soumis à un examen préalable de la commission communale d'urbanisme.

Article 17: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont interdites dans la zone, sauf celles entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 18: Stationnement

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques. Le stationnement longitudinal le long des axes primaires et secondaires est autorisé

Article 19: Traitement des espaces non construits

Tout terrain présentant une pente supérieure à 25° non construit, en milieu urbain est tenu à être protégé contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

UCV CENTRE VILLE

Il s'agit du pôle administratif, économique et culturel principal du territoire communal. Cette zone concentre les principales fonctions de commandement, les activités commerciales et de services, ainsi que les équipements publics structurants.

Dans le présent plan d'urbanisme, elle couvre principalement les Fokontany centraux, à savoir le Fokontany Camp Vert, ainsi qu'une partie des Fokontany La Batterie et Senganinga.

Section 1 : Dispositions foncières :

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 150 m^2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- L'implantation et l'extension des établissements industriels ou de petites activités créant des nuisances (bruits, pollutions, encombrements, …).
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement dont la surface est supérieure à 200m2.
- L'ouverture et l'exploitation de carrière.
- Les ateliers de réparation de camions.
- Les ateliers de boiserie (traitement, transformation,).
- L'abattage d'arbres sauf pour des cas entrant dans l'amélioration des conditions de sécurité ou pour cause d'utilité publique.
- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation d'un plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).

- Les activités d'élevage.

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Sont autorisés aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage d'habitation, d'hébergement et de restauration, les équipements culturels.
- Les constructions à usage d'habitation mixte à condition que les classes d'usages sont en relation avec le service, le commerce de quartier et le commerce urbain,
- Les constructions à usage de bureau et commercial,
- Les dépôts liés à la fonction commerciale dont la surface n'excède pas 200 m2 ;
- Les équipements administratifs et sociaux collectifs
- Les crèches, jardins d'enfants.
- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les centres de santé privés.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrites dans la zone :

La promotion de plusieurs fonctions urbaines au sein d'un même secteur ou d'un même bâtiment :

- Fonction résidentielle : logements pour les habitants permanents.
- Fonction commerciale : boutiques, marchés, restaurants et activités touristiques.
- Fonction de services : banques, administrations, services de santé, agences, etc.
- Fonction bureautique et tertiaire : bureaux, cabinets professionnels, espaces de travail

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Article 10 : Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins ;

Les constructions et édifices sont desservis par les voies piétonnes (seul moyen d'accès au site) existantes, à créer ou à modifier ;

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable et eau usée :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse

doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2, les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ.

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 150m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 12: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrière-plan doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur.
- Développement de la mitoyenneté : les propriétaires peuvent avec l'accord de leurs voisins obtenir la possibilité de construire jusqu'aux limites séparatives de telle manière à développer la mitoyenneté et donc le développement de front urbain continu.

- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures.

Article 13: Article 14 : Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les construction annexes incorporées ne doit pas dépasser 70% de la surface si de la parcelle

Article 14: Hauteur maximale des constructions

La hauteur de la construction ne doit pas dépasser du R+3, l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 14 m de hauteur.

Article 15: Aspect extérieur

Les projets de modifications de réhabilitation des maisons et édifices existants devront respecter l'unité architectural du site, lesquels seront soumis à un examen préalable de la commission communale d'urbanisme.

Article 16: Stationnement

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques. Le stationnement longitudinal le long des axes primaires et secondaires est autorisé

Article 17: Article 19 : Traitement des espaces non construits

Tout terrain présentant une pente supérieure à 25° non construit, en milieu urbain est tenu à être protégé contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

UT ZONE TOURISTIQUE

Les zones touristiques sont des espaces destinés prioritairement au développement des activités touristiques, de loisirs et des équipements qui leur sont associés, ainsi qu'à l'implantation de programmes résidentiels de haut standing compatibles avec la vocation touristique du territoire.

Les zones touristiques comprennent deux catégories :

- Les zones touristiques sur le littoral, destinées à accueillir les activités touristiques, hôtelières, balnéaires, de loisirs et les résidences de haut standing en façade maritime, dans le respect des dispositions relatives à la protection du littoral.
- Les zones touristiques en recul du littoral, destinées au développement d'établissements touristiques, de résidences de haut standing, d'équipements de loisirs, d'activités écotouristiques et des infrastructures nécessaires à leur fonctionnement, en cohérence avec les objectifs d'aménagement durable du territoire.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain urbain est prescrit d'avoir un titre foncier

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf ceux qui sont déclarés d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu d'être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 400m² avec un front minimum de 10 m dans les zones touristiques en recul du littoral et 750 m^2 de surface avec un front minimum de 15 m dans les zones touristiques sur le littoral, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- La construction d'immeubles d'appartements.
- Les établissements industriels,
- Les maisons de stockages, de dépôts ou d'entrepôts.
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

- L'implantation des établissements industriels ou de petites activités
- Les constructions à usage exclusif de dépôts
- Les crèches, jardins d'enfants.

- Les écoles privées (primaire, collège, lycée).
- Les ateliers de réparation de camions et de voitures légères
- Les ateliers de boiseries (traitement, transformation …)

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions dédiées au développement des activité touristiques ainsi qu'à l'administration de la zone
- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- Les petits équipements socio-collectifs de quartiers
- Les constructions d'habitations ou de bureaux.
- Les établissements commerciaux, et artisanaux de toute nature.
- S'agissant des constructions existantes à usage de locaux administratifs, seule leur réhabilitation et des extensions modérées sont autorisées.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrites dans la zone :

- La zone touristique est destinée prioritairement à l'implantation d'activités touristiques, hôtelières, de loisirs et d'hébergement, ainsi qu'au développement de résidences de haut standing compatibles avec la vocation touristique du territoire.
- Tout projet d'aménagement ou de construction doit préserver les paysages naturels, les écosystèmes sensibles, les ressources en eau et le couvert végétal.
- Les constructions doivent s'intégrer harmonieusement au paysage par leur implantation, leur volumétrie, leur hauteur, les matériaux utilisés et leur traitement paysager. Les clôtures, enseignes et aménagements extérieurs ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère du site.
- Les projets doivent maintenir une proportion significative d'espaces verts et de surfaces perméables afin de limiter l'imperméabilisation des sols et de préserver le caractère naturel de la zone.
- Dans les zones touristiques littorales, toute construction ou installation doit respecter les servitudes, les reculs réglementaires par rapport au rivage et les dispositions relatives à la protection du domaine public maritime et des écosystèmes côtiers.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Accès et voirie

Tout terrain ne disposant pas d'un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte au public ne peut faire l'objet d'aucun des modes d'occupation.

Tout terrain à lotir ou à bâtir doit être desservi par une voie carrossable existante ou projetée.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Les terrains devront avoir une forme régulière compatible avec l'exploitation de l'équipement touristique. Pour être constructibles, les nouvelles parcelles sur les zones touristiques sur le littoral doivent avoir une surface minimale de 750m2 et un front minimum de 15 m et une surface minimale de 400m2 et un front minimum de 10 m pour les parcelles sur les zones touristiques en recul du littoral.

Article 12: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrière-plan doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur.
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures.

Article 13: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les construction annexes incorporées ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80 % de sa surface.

Article 14: Hauteur maximale des constructions

Les constructions projetées sur les zones touristiques sur le littoral ne devront pas dépasser les 2 niveaux : R+1 étages. L'ensemble du bâti à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 9 m.

Les constructions projetées sur les zones touristiques en recul du littoral ne devront pas dépasser les 4 niveaux : R+3 étages. L'ensemble du bâti à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 15 m.

Article 15: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire,

par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 16: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont interdites dans la zone, sauf celles entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 17: Stationnement

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques.

Pour les constructions à usage d'habitation : le nombre d'emplacement de véhicule est d'une place de parking par logement.

Pour les établissements touristiques ou autres activités : une place de parking par 50 m^2 de plancher.

Des aires de stationnement suffisantes seront prévues dans le plan d'aménagement des équipements touristiques particuliers (établissement thermal par exemple) selon la fréquentation attendue de ces établissements.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Toute partie du terrain présentant une pente supérieure à 25° est tenu d'être protégée contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

L'espace libre hors construction, hormis les parkings et les voiries, doit être aménagé au profit de l'environnement et être ouvert au public.

UI ZONE INDUSTRIELLE ; EI ZONE D'EXTENSION INDUSTRIELLE ET UAI ZONE AGRO-INDUSTRIELLE

Ce sont les zones d'implantation des unités industrielles, à développer et à mettre en conformité avec le décret MECIE (Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié par le décret n° 2004-167 du 03 février 2004 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l'environnement). Les lots industriels doivent être d'une taille minimale de 1000 m2 pour être aménagés mais peuvent recevoir des groupements professionnels de même nature d'activités si nécessaire.

Section i : Dispositions foncières

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Des réserves pour équipements publics pourront être indiquées.

Toute transaction de terrains privés ou publics ayant une superficie supérieure à 1000m2 est libre.

Article 3: Disposition d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 1000 m2 de surface avec un front minimum de 25 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Disposition fiscale

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur. On peut en citer i) la taxation pour contribution à la concrétisation des projets locaux ou ii) la taxation pour non occupation de terrain afin d'éviter toute spéculation foncière.

Article 6: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77.LUH).

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 7: Utilisation du sol interdite :

Sont interdits dans la zone :

- Les constructions à usage d'habitation autres que par utilité de service.

- Les établissements commerciaux.
- Les établissements industriels polluants dont les effluents pollués ne peuvent être traités sur site.

Article 8: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les logements de service destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité de l'établissement (utilité de service).
- Les constructions de restauration destinées aux employés de la zone.
- Les établissements industriels non polluants.
- D'autres implantation de tout équipement public ou privé à condition qu'il soit directement lié aux activités de la zone (bureau, station de service, …).

SECTION III : Prescriptions d'urbanisme

Article 9: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- Zone soumise impérativement et prioritairement au Plan d'aménagement spécifique ;
- La mise en conformité des établissements au Décret MECIE.
- Le renforcement de la viabilisation de la zone.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 10: Accès et voirie :

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins.
- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 10 m, pour le passage de poids lourds, de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …). Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 11: Desserte par les réseaux

Eau potable :
Les installations industrielles devront obligatoirement se raccorder au réseau d'eau.
Eaux usées :
Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. Les installations industrielles ne devront rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents pré-épurés conformément aux recommandations du cahier de charge de la zone et du décret MECIE.
Eaux pluviales :
Seules les eaux de ruissellement sont déversées dans le collecteur des eaux pluviales. Tout déversement en puisard, fossé drainant, est strictement interdit.

Réseau électrique :
Toute construction ou installation devrait être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut faire recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 12: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 1000m2 et un front minimum de 25 m.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Développement de la mitoyenneté : les propriétaires/industriels peuvent avec l'accord de leurs voisins obtenir la possibilité de construire jusqu'aux limites séparatives de telle manière à développer la mitoyenneté.

Article 14: Coefficient d'Emprise au Sol

Le C.E.S. maximum est de 60%. Le C.E.S. peut toutefois atteindre 70% dans le cas d'une opération groupée (opération regroupant plusieurs établissements dans un même programme de construction et Lorsqu'il s'agit d'entrepôts où les manœuvres peuvent se faire en grande partie à l'intérieur du bâtiment, l'emprise au sol des constructions pourra être augmentée dans la mesure où un plan de circulation justifiera de ces possibilités de manœuvre.

Article 15: Hauteur maximale des constructions

Une construction ne peut être en aucun cas comportée plus de 2 niveaux (RDC et 1 étages) l'ensemble de bâti mesurée à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 15 m.

Article 16: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

Article 17: Constructions provisoires

Aucune construction provisoire n'est autorisée.

Article 18: Stationnement

Les installations industrielles devront comprendre sur la parcelle des aires de stationnement des véhicules de livraison et de services. En aucun cas, le stationnement ne devra se faire sur les voies publiques.

Article 19: Traitement des espaces non construits

Tout terrain présentant une pente supérieure à 25% non construit, est tenu à être protégé contre l’érosion par l’utilisation des couvertures végétales ou d’autres techniques permettant de réduire l’érosion due aux eaux de ruissellement.

EDM ZONE DE DEVELOPPEMENT MIXTE

Les zones de développement mixte couvrent la zone d'activité économique mixte située en bordure de la Route Nationale 30 à Ambonara, et de la Route Nationale 57 près de l'Aéroport. Ce périmètre est destiné aux constructions affectées à l'habitation et aux activités dites mixtes, relevant aussi bien du secteur tertiaire que du secteur secondaire.

Section 1 : Dispositions foncières :

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf celle concernant les terrains déclarés d'utilité publique ou réservé à l'emplacement d'équipement communautaire de base.

Toute transaction de terrains publics ne se fait qu'auprès d'une collectivité territoriale ou avec un ministère susceptible d'intervenir raisonnablement dans la zone.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 500 m2 de surface avec un front minimum de 15 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Dispositions fiscales

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur. On peut en citer i) la taxation pour contribution à la concrétisation des projets locaux ou ii) la taxation pour non occupation de terrain afin d'éviter toute spéculation foncière.

Article 6: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 7: Utilisation du sol interdite :

De manière commune, sont interdits dans les zones d'équipements mixtes :

- Toutes constructions engendrant des nuisances incompatibles avec l'environnement urbain existant ou projeté et avec la sécurité.
- L'ouverture et l'exploitation de carrière.

Article 8: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Les constructions suivantes sont autorisées dans la zone :

- La construction d'habitations autres que celles prévues pour utilité de services
- Les établissements de nuits ou autres activités similaires
- Les installations commerciales et d'affaires : grand marchés, magasins, supermarchés, centres commerciaux, bureaux.
- Des gares routières voyageurs et marchandises.
- Les casinos, établissements pour jeux de hasard, industrie du divertissement, etc.
- Les salles de concert, clubs de musique, boîtes de nuit, karaoké, théâtres, etc.
- Les hôtels, auberges, établissements d'hébergement.
- Les entrepôts.
- Les grands équipements administratifs (sièges d'administrations, cité administrative, etc.)
- Les grands équipements sportifs (stade, gymnase, piscine, etc..).
- Les grands équipements culturels (salle de spectacle, centre de conférences, etc.)
- Les hôpitaux et cliniques.
- Les installations de loisirs, parc d'attraction.
- Les stations-services et activités connexes
- Autres installations non spécifiées à l'article 06 ci-dessus

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 9: Prescriptions d'urbanisme

L'aménagement de cette zone fait l'objet d'un plan d'aménagement d'ensemble. S'agissant de l'implantation de grands équipements structurants et d'importance d'agglomération ou régionale, l'affectation des sols est soumise à un cahier des charges spécifique pour chaque zone.

Sont prescrits dans la zone :

- L'élaboration d'un plan d'aménagement de zone fixant les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols.
- Aménagement et viabilisation de la zone.
- Régularisation foncière.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 10: Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins.

Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 7 m de chaussée roulante, pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, …) ;

Tout passage piétonnier devra être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 11: Article 11 : Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 12: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 500m2 et un front minimum de 15 m.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété :deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures (portes et fenêtre).

Article 14: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les construction annexes incorporées ne doit pas dépasser 60% de la surface de la parcelle

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 70 % de sa surface.

Article 15: Hauteur maximale des constructions

Les constructions projetées ne devront pas dépasser les 6 niveaux : R+5 étages. L'ensemble du bâti à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 19 m.

Article 16: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées, pour une ou plusieurs Communes, par des règlements municipaux et communaux de construction.

Article 17: Constructions provisoires

Aucune construction provisoire n'est autorisée.

Article 18: Stationnement

Les équipements publics et privés devront comprendre sur leur parcelle des aires de stationnement suffisante pour la clientèle et le public qu'ils sont susceptibles de recevoir. En aucun cas, le stationnement ne devra se faire sur les voies publiques.

Article 19: Traitement des espaces non construits

L'espace libre hors construction, hormis les parkings et les voiries, doit être aménagé au profit de l'environnement et être ouvert au public.

UEL ZONE LOGISTIQUE

Il s'agit d'une zone ou d'un secteur destiné à des constructions ou occupation relevant d'une autorité administrative spécifique qui y exerce un droit d'occupation exclusif ou fixe les modalités de la gestion de son domaine. Elle concerne les gares routières, ferroviaires et zones d'entrepôts en dehors des zones industrielles.

Section I : Dispositions foncières :

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf celle concernant les terrains déclarés d'utilité publique ou réservé à l'emplacement d'équipement communautaire de base.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Dispositions fiscales

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone. Il reste valable pour une durée limitée à cinq (05) ans à partir de l'entrée en vigueur dudit règlement et ne peut être renouvelé.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77.LUH)

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- Les constructions à usage d'habitation sauf logements de fonctionnement.
- Les établissements industriels, commerciaux, et artisanaux de toute nature.
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions affectées à la vocation logistique de la zone (hangar, entrepôts, gare, parking, ateliers de réparation mécanique,) ainsi qu'à son fonctionnement.

- Les constructions à usage d'habitation à condition qu'elles soient destinées au logement des personnels dont la présence s'avère indispensable à l'exploitation ou à la sécurisation de l'établissement.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- Le renforcement de la viabilisation et la réhabilitation des infrastructures de la zone;
- La clôture du domaine ;
- La régularisation foncière du domaine.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins.

Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 7 m de chaussée roulante, pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, …) ;

Tout passage piétonnier devra être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se

raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 500m2 et un front minimum de 15 m.

Article 12: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les construction annexes incorporées ne doit pas dépasser 60% de la surface si la parcelle est déjà construite.

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 70 % de sa surface.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Développement de la mitoyenneté : les propriétaires peuvent avec l'accord de leurs voisins obtenir la possibilité de construire jusqu'aux limites séparatives de telle manière à développer la mitoyenneté.

Article 14: Hauteur maximale des constructions

La hauteur de la construction ne doit pas dépasser du R+1 ou 12 m de hauteur et la règle H=L édicté par l'article 19 de la LUH.

Article 15: Aspect extérieur

Sans objet.

Article 16: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont interdites dans la zone.

Article 17: Stationnement

Toute construction en bordure de route doit avoir un espace de stationnement en dehors des voies de stationnement publiques.

Pour les activités logistiques : les places de stationnements devront être proportionnées à l'usage de la zone et en fonction de sa fréquentation. Un minimum de places de stationnement devra être prévu pour le personnel gérant le site.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Tout terrain présentant une pente supérieure à 25% non construit, est tenu à être protégé contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

2.3. ZONES COMMERCIALES ET DE SERVICES :

UZC ZONE COMMERCIALE ET DE SERVICE

Ce sont les Zones d'implantation de centres commerciaux regroupant des activités de ventes et de services à la personne.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre. Des réserves pour équipements publics pourront être indiquées.

Toute transaction de terrains privés ou publics ayant une superficie supérieure à 200 m^2 est libre.

Article 3: Disposition d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 200 m2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Dispositions fiscales

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu de contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur.

Article 6: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 7: Utilisation du sol interdite :

Sont interdits dans la zone :

- Les constructions à usage unique d'habitation.
- Les établissements à usage éducatif et sanitaire
- Les établissements industriels.
- L'ouverture et l'exploitation de carrière.

Article 8: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage commercial en rez-de-chaussée et d'habitation à l'étage
- Les installations commerciales et d'affaires : grand marchés, magasins, supermarchés, centres commerciaux, bureaux.
- Les établissements de restauration.
- D'autres implantation de tout équipement public ou privé à condition qu'il soit directement lié aux activités de la zone (bureau, station de service, …).

Section III : Prescription d'urbanisme

Article 9: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La réglementation des constructions provisoires ou précaires.
- Le renforcement de la viabilisation de la zone.

Section IV : Condition d'occupation du sol

Article 10: Accès et voirie :

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins.
- Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 7 m, pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …).
- Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 11: Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se

raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 12: Caractéristiques des terrains :

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 200m2 et un front minimum de 10 m.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Implantation par rapport aux limites séparatives de la parcelle : les constructions doivent avoir leur façade sur rue alignée, et les constructions en arrière-plan doivent être implantées par rapport aux constructions mitoyennes suivant les règles de prospect en vigueur.
- Développement de la mitoyenneté : les propriétaires peuvent avec l'accord de leurs voisins obtenir la possibilité de construire jusqu'aux limites séparatives de telle manière à développer la mitoyenneté et donc le développement de front urbain continu.
- Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété : deux constructions implantées sur une même propriété doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 4 m des façades comportant des ouvertures.

Article 14: Coefficient d'Emprise au Sol

Le C.E.S. maximum est de 70%.

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80% de sa surface.

Article 15: Hauteur maximale des constructions

Les constructions projetées ne devront pas dépasser les 3 niveaux : R+2 étages. L'ensemble du bâti à partir du niveau de la chaussée jusqu'au point le plus haut de l'ouvrage ne doit pas dépasser 11 m.

Article 16: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 17: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont interdites dans la zone, sauf celles entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 18: Stationnement

Les installations commerciales devront comprendre sur la parcelle des aires de stationnement des véhicules de livraison et de services, également les stationnements des véhicules selon la nature et le besoin de fréquentation de la zone.

En aucun cas, le stationnement ne devra se faire sur les voies publiques.

Article 19: Traitement des espaces non construits

Tout terrain présentant une pente supérieure à 25% non construit, en milieu urbain est tenu d'être protégé contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

UCC CORRIDOR COMMERCIAL

Les corridors commerciaux sont des espaces destinés prioritairement au développement des activités commerciales, touristiques, de loisirs et des équipements qui leur sont associés, ainsi qu'à l'implantation de programmes résidentiels de haut standing compatibles avec la vocation touristique du territoire.

Les corridors commerciaux comprennent deux catégories :

- Le corridor commercial sur le Boulevard Général de Gaulle actuelle (La batterie), est destiné à accueillir des activités commerciales majeures, telles que les boutiques, restaurants, hôtels, agences touristiques ou services
- Le corridor commercial d'Ambatoloaka est destiné au développement d'activité commerciales, d'établissements touristiques, de résidences de haut standing, d'équipements de loisirs, et des infrastructures nécessaires à leur fonctionnement, en cohérence avec les objectifs d'aménagement durable du territoire.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre. Des réserves pour équipements publics pourront être indiquées.

Article 3: Disposition d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 250 m2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 5: Disposition fiscale

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur. On peut en citer i) la taxation pour contribution à la concrétisation des projets locaux ou ii) la taxation pour non-occupation de terrain afin d'éviter toute spéculation foncière.

Article 6: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77.LUH)

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 7: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- Les établissements industriels.
- L'ouverture et l'exploitation de carrière.

Article 8: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisés aux conditions ci-dessous :

- Les constructions à usage commercial en rez-de-chaussée et d'habitation ou de bureau à l'étage
- D'autres implantation de tout équipement public ou privé à condition qu'il soit directement lié aux activités de la zone (bureau, station de service, …).

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 9: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

› Zone soumise à un PUDé favorisant l'émergence de front urbain continu et d'immeuble pouvant aller jusqu'à R+4.

› La viabilisation de la zone.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 10: Accès et voirie

› Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur le fond des voisins.

› Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 7 m, pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …).

› Tout passage piétonnier devrait être supérieur à 2 m d'emprise.

Article 11: Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse

doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 12: Caractéristiques des terrains

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 250m^2 et un front minimum de 10 m.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

Une préférence sera accordée au développement de front urbain continu en alignement sur la limite du domaine public pour affirmer les caractères urbain et commercial des corridors concernés.

Article 14: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporées ne doit pas dépasser 70% de la surface de la parcelle

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80% de sa surface.

Article 15: Article 15 : Hauteur maximale des constructions

- Les immeubles projetés dans le corridor commercial d'Ambatoloaka ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+4 étages ou 17 m de haut.
- Les immeubles projetés dans le corridor commercial sur le Boulevard Général de Gaulle actuelle (La batterie ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+2 étages ou 11 m de haut.

Article 16: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 17: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont interdites dans la zone, sauf celles entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 18: Stationnement

Les installations commerciales devront comprendre sur la parcelle des aires de stationnement des véhicules de livraison et de services, également les stationnements des véhicules selon la nature et le besoin de fréquentation de la zone.

Du stationnement longitudinal est prévu sur les voies publiques primaires et secondaires pour favoriser la fréquentation de la zone de commerces et d'activités.

Article 19: Traitement des espaces non construits

L'espace libre hors construction hormis les parkings et les voiries doit être aménagé au profit de l'environnement et être ouvert au public.

2.4. ZONES D'EQUIPEMENTS PUBLICS

UES ZONES D'EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL

Ce sont les implantations des équipements de proximité socio-culturels tels qu'écoles primaires, collèges et lycées, centres de santé, équipements communautaires, sportifs et culturels, jardins publics. Ces zones peuvent contenir aussi des petits équipements administratifs ou divers comme des postes de police, des bureaux des Fokontany, des bureaux d'arrondissement, des aires de transferts des déchets ménagers et de petits marchés de secteurs temporaires pour l'alimentation. Ces zones sont atteignables à pied en moins de ¼ d'heure de marche pour tout habitant du bassin de vie que ces équipements sont amenés à desservir.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain sur lequel les équipements socio-culturels seront érigés est tenu d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier,).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, sauf celle concernant les terrains déclarés d'utilité publique ou réservés à l'emplacement d'équipements communautaires de base.

Toute transaction de terrains publics ne se fait qu'auprès d'une collectivité territoriale ou avec un ministère susceptible d'intervenir raisonnablement dans la zone.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Disposition fiscale

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur.

Article 5: Morcellement dans la zone

Le morcellement est autorisé à condition que la parcelle morcelée ait au moins 150 m2 de surface avec un front minimum de 10 m, et assujetti à une autorisation du service technique municipal et du représentant du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Article 6: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77.LUH)

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 7: Utilisation du sol interdite :

Sont interdits dans la zone :

- Les constructions à usage d'habitation sauf logements pour utilité de service.
- Les établissements industriels, commerciaux permanents1, et artisanaux de toute nature.
- Les maisons de stockages, de dépôts ou d'entrepôts.
- L'ouverture et l'exploitation des carrières.

Article 8: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les constructions affectées aux activités éducatives, sanitaires, culturelles et sportives, aux activités associatives ainsi qu'à l'administration assurant le bon fonctionnement de la zone,
- Les marchés de secteurs temporaires.
- Les logements de service destinés aux personnels dont la présence s'avère indispensable à l'exploitation ou à la sécurisation de l'établissement.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 9: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrites dans la zone :

- La viabilisation de la zone.
- La régularisation foncière du domaine.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 10: Accès et voirie

Tout terrain ne disposant pas d'un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte au public ne peut faire l'objet d'aucun des modes d'occupation.

Tout terrain à lotir ou à bâtir doit être desservi par une voie carrossable existante ou projetée.

Article 11: Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse

[1] Par opposition à des marchés de secteurs temporaires (de type halles couvertes).

doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 12: **Caractéristiques des terrains**

Pour être constructibles, les nouvelles parcelles doivent avoir une surface minimale de 500m2 et un front minimum de 20 m.

Article 13: Implantation par rapport aux limites

- Implantation par rapport aux voies publiques : toute construction doit respecter l'alignement en vigueur édicté ci-dessus à la section 1.
- Développement de la mitoyenneté : les propriétaires peuvent avec l'accord de leurs voisins obtenir la possibilité de construire jusqu'aux limites séparatives de telle manière à développer la mitoyenneté.

Article 14: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporées ne doit pas dépasser 70% de la surface

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80% de sa surface.

Article 15: Hauteur maximale des constructions

Les équipements socio-culturels projetés ne doivent pas dépasser R+2 étages ou 12 m de haut. Des dérogations peuvent être obtenues s'agissant de la construction d'un édifice particulier comme un stade, un théâtre ou toute autre édifice réclamant des hauteurs supérieures pour sa réalisation.

Article 16: Aspect extérieur

Les constructions doivent être conçues et réalisées pour une période d'au moins trente ans dans les conditions normales d'entretien.

Les structures retenues et les matériaux utilisés doivent résister avec une marge de sécurité convenable aux efforts et attaques qu'ils peuvent normalement subir et présenter un degré suffisant de résistance au feu.

La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures pour la construction desquelles le permis de construire est exigé peuvent être soumis à des règles qui sont fixées, par des règlements municipaux de construction.

Toutefois, pour les constructions édifiées en retrait de l'alignement de la voie publique, la clôture au droit de la façade sur rue peut être remplacée par un écran de verdure, ou sur autorisation du Maire, par un aménagement complémentaire du trottoir sur toute la surface du terrain ainsi mis à la disposition des piétons. L'aménagement est au frais du propriétaire.

Article 17: Constructions provisoires

Toutes constructions provisoires sont interdites dans la zone, sauf celles entrant dans le cadre de la conservation des patrimoines culturels et historiques.

Article 18: Stationnement

Les projets d'équipements socio-collectifs doivent prévoir dans un plan d'ensemble des aires de stationnement suffisantes pour leurs usagers potentiels. Ces aires de stationnement seront déterminées en fonction de la nature des projets en privilégiant toutefois un accès par les transports en commun.

Article 19: Traitement des espaces non construits

Toute partie du terrain présentant une pente supérieure à 25° est tenu d'être protégée contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

L'espace libre hors construction, hormis les parkings et les voiries, doit être aménagé au profit de l'environnement et être ouvert au public.

UAP ZONE AEROPORTUAIRE ET PORTUAIRE

Il s'agit de la zone comprenant l'aéroport et le port et ses dépendances qui fait partie des équipements structurant qu'il convient de maintenir et d'élargir en fonction de la position adoptée pour le développement du trafic aérien et maritime sur cette ville. Ces équipements sont à mettre en lien avec la possibilité de développer une future zone logistique (entrepôts) et industrielle attenante.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains privés est libre, exceptée concernant les terrains déclarés d'utilité publique ou réservé à l'emplacement d'équipement de base.

Toute transaction de terrains publics ne se fait qu'avec une collectivité territoriale ou avec un ministère susceptible d'intervenir raisonnablement dans la zone.

Article 3: Disposition d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Disposition fiscale

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77 de la LUH)

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite :

Sont interdites dans la zone :

- Les constructions à usage d'habitation
- L'implantation et l'extension des établissements industriels ou de petites activités
- Les constructions à usage exclusif de dépôts nuisibles à l'hygiène et au respect de l'environnement.
- L'ouverture et l'exploitation de carrière.
- Les ateliers de réparation de camions et de véhicules légers.
- Les ateliers de boiserie (traitement, transformation,).

- Toute construction sur des terrains présentant des pentes supérieures à 25%, sauf présentation de plan d'aménagement remédiant ces paramètres de construction, ou autre justification technique à l'appui (travaux de terrassement, analyse technique, …).

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition :

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

- Les bâtiments de l'aérogare.
- Les constructions à usage d'habitat pour usage de services.
- Les établissements hôteliers et de restauration.
- Des garages liés à la fonction aéroportuaire.
- Les équipements administratifs et socio-collectifs.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescription d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La régularisation foncière des terrains privés et publics.
- Les réserves foncières pour l'emplacement des équipements communautaires et les servitudes publiques.
- La réhabilitation, création de voirie, de réseaux, d'espaces verts.
- La mise en conformité des constructions par rapport aux normes d'hygiène et de sécurité.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Accès et voirie :

Les constructions et édifices ne peuvent être desservis que par la voirie existante, à créer ou à modifier et jamais inférieure à 10 m, pour le passage de véhicules de sécurité (ambulance, pompiers) ou d'hygiène publique (collecte de déchets, vidange de fosses d'aisance, …).

Article 10: Desserte par les réseaux

Eau potable :

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit de travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble dans des conditions normales de débit. Dans toutes les voies desservies par une distribution d'eau potable, les habitations doivent y être reliées par un branchement, exécuté au frais du propriétaire. Les réservoirs d'eau potable alimentés par surverse doivent être conçus de façon à éviter tous risques d'altération de l'eau, être clos et permettre la vidange et le nettoyage.

Eaux usées :

En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas

d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel, ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

Toute construction nouvelle ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'égout public quand il existe ou raccordée à un exutoire naturel. En l'absence du réseau public, des solutions individuelles d'assainissement respectant l'environnement local sont obligatoires (fosse septique, puisard…).

Eaux pluviales :

L'évacuation des eaux pluviales (eau de ruissellement, eau de toiture) doit se faire dans le réseau de collecte publique lorsqu'il existe ou dirigée vers des exutoires naturels du site. Les constructions et les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et doivent tenir compte de leurs écoulements vers les exutoires. L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée de préférence par infiltration sur la parcelle. Le réseau d'eaux pluviales public et la voirie publique n'ont pas vocation à collecter les ruissellements pluviaux autres que ceux issus directement de la voirie et ceux issus des surfaces naturelles amont aboutissant sur la voirie. Ainsi, pour tout projet de création et/ou de réaménagement de surfaces imperméabilisées présentant une surface active cumulée supérieure à 50 m2 , les eaux pluviales doivent être gérées prioritairement in situ.

S'agissant de la collecte des eaux de ruissellement provenant des pistes d'atterrissage, des bassins de rétention de capacité suffisante devront être réalisés pour éviter le risque d'inondation sur les zones situées en aval de l'aéroport.

Réseau électrique :

Toute construction ou installation peut être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation et de ne pas créer des nuisances pour le voisinage.

Article 11: **Caractéristiques des terrains**

Sans objet.

Article 12: Implantation par rapport aux limites

Un recul de 10 m devra être respecté par rapport aux limites extérieures du terrain de l'aéroport, lequel devra être clôturé.

A l'intérieur de l'aéroport, aucune règle de recul n'est imposée hormis celles fixées par la règlementation internationale vis-à-vis du respect des cônes d'envol des aéronefs.

Article 13: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise au sol des constructions y compris les garages et annexes incorporées ne doit pas dépasser 70% de la surface si la parcelle est déjà construite, pour les parcelles où il n'y a pas encore de construction dessus, ce coefficient d'occupation du sol est limité à 60%.

La surface des zones imperméables à l'eau de pluie de la parcelle ne doit pas excéder 80% de sa surface.

Article 14: Hauteur maximale des constructions

Les règles de la LUH ne s'appliquent pas notamment pour une tour de contrôle.

Pour les autres bâtiments, Les immeubles projetés ne devront pas dépasser une hauteur maximale de R+3 étages ou de 13 m. Le cône d'envol des aéronefs (voir règlementation internationale auprès de l'ADEMA) devra être dégagé de toute construction.

Article 15: Aspect extérieur

Sans objet.

Article 16: Constructions provisoires

Aucune construction provisoire n'est autorisée sur la zone aéroportuaire.

Article 17: Stationnement

Le stationnement sera autorisé selon le plan d'aménagement de la zone aéroportuaire en fonction de la fréquentation prévisionnelle de l'aéroport.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Tout terrain présentant une pente supérieure à 25° non construit, en milieu urbain est tenu à être protégé contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

Des bassins de rétention des eaux pluviales provenant des pistes d'atterrissage doivent être aménagés pour limiter les écoulements hors site. Leur dimensionnement doit résulter d'une étude hydraulique.

D'autres recommandations environnementales seront considérées pour la sauvegarde de l'environnement local (Cf. : Prescriptions environnementales. Décret MECIE).

UD SITE DE DECHARGE ET CENTRE D'ENFOUISSEMENT

Ce sont les zones destinées à accueillir les déchets, dont l'utilisation nécessite des recommandations spécifiques en termes d'occupation des sols et d'aménagement de la zone. Elles sont indispensables à l'assainissement de la ville. Le site de la décharge est un terrain public inaliénable.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à urbaniser est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains est interdite sauf entre l'Etat ou les Collectivités Territoriales. Le domaine est frappé d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Sans objet.

Article 4: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Sans objet

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- Toutes les formes d'occupation du sol pouvant transformer les équilibres environnementaux du milieu et ses zones autour.
- Toute activité d'exploitation de la zone sans autorisation préalable délivrée par la mairie et ayant l'aval des représentants du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et/ou autres Ministères concernés.

Article 7: Utilisation du sol autorisée

Sont autorisées les activités suivantes :

- Usine de traitement et de transformation des déchets
- Les constructions affectées à la vocation logistique de la zone (Bureau, hangar, entrepôts, parking, ateliers de réparation mécanique,) ainsi qu'à son fonctionnement.
- Le stationnement des engins chargés de l'exploitation du site (bulldozer, compacteur, etc.)
- L'entreposage des déchets solides (dans des alvéoles pour les CET)
- L'aménagement de bassin de récupération des lixiviats.
- Le tri sélectif et la récupération des déchets recyclables.
- La valorisation des déchets biodégradables en vue de la production de compost.
- La valorisation énergétique du méthane récupéré dans le déchets enfouis (par encapsulage et compactage des déchets).

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- L'aménagement des espaces libres en espaces verts.
- Les activités autorisées.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Accès et voiries :

Tout terrain réservé pour un site de décharge ou d'enfouissement doit disposer d'accès praticables toute l'année pour les camions bennes à ordures.

Article 10: Desserte par les réseaux :

Eaux potables :

Les bâtiments ou logements destinés au personnel de gestion du site de décharge doivent être branchés au réseau public ou à un réseau privé d'eau potable.

Eaux usées, eaux pluviales, lixiviats :

Si les sites de décharge et d'enfouissement sont installés sur du sol poreux permettant une infiltration des lixiviats liquides résiduels provenant de la percolation de l'eau à travers les déchets solides ou ordures , l'opérateur gérant la décharge doit s'assurer que la pollution des sols et des eaux qui en résulte n'affectent en rien la santé humaine, notamment la qualité des eaux de surface ou de nappes peu profondes que des populations environnantes seraient en mesure d'utiliser pour leur usage ménager. En cas d'extension de la décharge, des dispositions devront être prise pour étanchéifier le fond des alvéoles recevant les déchets ultimes et canaliser les lixiviats vers des bassins de décantation avant rejet des eaux épurées dans le milieu naturel.

Réseau électrique :

Les bâtiments ou logements destinés au personnel de gestion du site de décharge peuvent être raccordée au réseau public au gré de la volonté du propriétaire. En l'absence du réseau public, le propriétaire peut avoir recours à d'autres sources d'énergie (renouvelable ou non) sous réserve de respecter les spécificités environnementales de son exploitation.

Article 11: Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article 12: Implantation par rapport aux limites

Un recul de 10 m devra être ménagé entre la limite du terrain et les déchets entreposés.

Article 13: Coefficient d'Emprise au Sol

Sans objet

Article 14: Hauteur maximale des constructions

Les bâtiments (bureaux, hangars, etc.) ne devront pas dépasser 13 m de hauteur.

Article 15: Aspect extérieur

Sans objet.

Article 16: Constructions provisoires

Toute construction provisoire est interdite.

Article 17: Stationnement

Pour les activités d’exploitation du CET/ décharge : les places de stationnements devront être proportionnées à l’usage de la zone et en fonction de sa fréquentation. Un minimum de places de stationnement devra être prévu pour le personnel gérant le site.

UC CIMETIERE

Ce sont les zones affectées en cimetière, elles doivent être considérées comme viabilisées et équipées.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescription d'un titre foncier

Tout terrain où le cimetière est implanté est tenu d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Article 02 : Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction de terrains est interdite sauf entre l'Etat ou les Collectivités Territoriales. Le domaine est frappé d'utilité publique.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation serait tenu à être aménagé suivant la nature de l'occupation du sol.

Article 4: Dispositions fiscales

Tout terrain public ou privé situé dans une zone de périmètre d'urbanisation est tenu à contribuer à la concrétisation des projets d'urbanisation locaux par des mesures fiscales initiées par la commune ou par l'Etat, selon les textes en vigueur. On peut en citer i) la taxation pour contribution à la concrétisation des projets locaux ou ii) la taxation pour non occupation de terrain afin d'éviter toute spéculation foncière.

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Le droit d'acquisition prioritaire prévu à l'article précédent peut être exercé pendant une période de cinq ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone (Voir Article 77.LUH)

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- Toutes les formes d'occupation des sols sans relations directes avec l'aménagement de ces zones en cimetières.
- Les défrichements et déboisement sauf les travaux d'entretien et de précaution de la zone contre les catastrophes naturelles.

Article 7: Utilisation du sol autorisée sous condition

Sont autorisées aux conditions ci-dessous :

Les constructions destinées à compléter l'aménagement de ces zones en cimetière, telles que clôtures, maison de gardien, …

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrites dans la zone :

- La viabilisation de la zone.
- La clôture du cimetière.
- La régularisation foncière du domaine.

Section IV : Condition de l'occupation du sol

Article 9: Accès et voirie

Les voies à l'intérieur du cimetière bordant les concessions funéraires doivent être d'une largeur suffisante pour laisser le passage aux engins et véhicules des pompes funèbres pour aménager les tombes et déposer les corps des défunts.

Article 10: Desserte par les réseaux

Le cimetière doit avoir un accès à l'eau

Article 11: Caractéristiques des terrains

Sans objet.

Article 12: Implantation par rapport aux limites

Sans objet.

Article 13: Coefficient d'Emprise au Sol

Sans objet.

Article 14: Hauteur maximale des constructions

La maison du gardien devra être à rez-de-chaussée et ne pas dépasser 4 m de hauteur.

Article 15: Aspect extérieur

Sans objet.

Article 16: Constructions provisoires

Aucune construction provisoire n'est autorisée

Article 17: Stationnement

Un minimum de places de parking doit être prévu à raison d'une place pour 50 tombes pour accueillir les visiteurs. Le site du cimetière doit être si possible desservi par les transports en commun.

Article 18: Traitement des espaces non construits

Toute partie du terrain présentant une pente supérieure à 25° est tenu d'être protégée contre l'érosion par l'utilisation des couvertures végétales ou d'autres techniques permettant de réduire l'érosion due aux eaux de ruissellement.

CHAPITRE 3: DISPOSITIONS APPLIQUEES AUX ZONES INCONSTRUCTIBLES

IA ZONE AGROSYLVICOLE ET RIZIERE

Les Zones agro sylvicoles recouvrent une superficie importante autour de l'espace urbain et concernent des modes d'agriculture variées (Rizière, culture maraichère, culture vivrière, arboriculture, culture de rente, élevage, …) où toute urbanisation est interdite durant la mise en vigueur du PUDi.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à conserver est tenu d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier, Certificat foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est libre sauf terrain destiné d'utilité publique pour le bon fonctionnement de la zone (barrage, canal de drainage ou d'adduction, …).

Article 3: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 4: Parcelle de terrain

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdits dans la zone :

- Les constructions à usage d'habitation.
- Les constructions à usage de commerce et de bureaux.
- Les établissements industriels et les maisons de dépôts.

Article 7: Utilisation du sol autorisée

Sont prescrits dans la zone sous conditions :

Les bâtiments autres que ceux d'habitation (ex : dépôt, hangar,) destinés à l'exploitation agricole et halieutique dans la zone.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrites dans la zone :

- Le développement de construction en lien avec l'exploitation agricole ou halieutique
- La promotion des travaux d'aménagement liés à l'exploitation agricole.

Section IV : Condition de l'occupation du sol

Article 9: Accès et voirie

Tout terrain ne disposant pas d'un accès sur une voie publique ou une voie privée ouverte au public ne peut faire l'objet d'aucun des modes d'occupation.

Tout terrain à bâtir doit être desservi par une voie.

Article 10: Desserte par les réseaux

Sans objet,

Article 11: Caractéristiques des terrains

Sans objet

Article 12: Coefficient d'Emprise au Sol

L'emprise des constructions servant à l'exploitation agricole doit être appropriée à leur usage

Article 13: Implantation par rapport aux limites

Sans objet

Article 14: Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions servant à l'exploitation agricole doit être appropriée à leur usage.

Article 15: Aspect extérieur

Toute construction doit présenter un aspect architectural en harmonie avec son caractère et avec le milieu environnant.

Article 16: Constructions provisoires

La construction provisoire est permise à condition qu'elle respecte les normes d'hygiène et de sécurité.

IFB ZONE NATURELLE OU FORESTIERE BOISEE

Ce sont les zones naturelles, les forêts et espaces boisés qui doivent être protégés afin d'assurer un environnement équilibré avec les zones urbanisées.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à conserver est tenu d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier, Certificat foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est libre mais elle est soumise à une autorisation préalable des responsables administratifs et territoriaux compétents.

Article 3: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 4: Parcelle de terrain

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Le droit de préemption est à appliquer dans une délimitation précisée par les actions prioritaires de la Commune dans la zone.

Section 2 : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

Toutes les formes d'occupation du sol sans relation directe avec l'aménagement de ces zones en espaces d'intérêts public sauf locaux de gardiennage et annexes liés à la gestion et à l'entretien de l'espace.

Article 7: Article 07 : Utilisation du sol autorisée :

Locaux de gardiennage et annexes liés à la gestion et à l'entretien de l'espace.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- Protection ferme et valorisation du site.
- Aménagement et protection de la zone contre les catastrophes naturelles (coupe-feu, étalage de pourtours, plantation pour renforcer les sols contre l'érosion…).

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: ***Articles 09 au 18 :*** *Sans objet*

IEJ ESPACE VERT OU JARDIN PUBLIC

Ce sont les zones d'espaces libres urbains ou périurbains ou devant être aménagés en espace vert ou devant être sauvegardés en espace naturel.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à conserver est tenu d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier, Certificat foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est libre mais elle est soumise à une autorisation préalable des responsables administratifs et territoriaux compétents.

Article 3: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 4: Parcelle de terrain

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Sans objet

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

Toutes les formes d'occupation du sol sous relation directe avec l'aménagement de ces zones en espaces d'intérêts public sauf locaux de gardiennage et annexes liés à la gestion et à l'entretien de l'espace.

Article 7: Utilisation du sol autorisée

Les constructions ou aménagements destinés à transformer ces zones en espace d'intérêt public et à améliorer l'équilibre environnemental.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La protection ferme et mise en valeur des patrimoines naturels.
- La priorisation des activités autorisées.

Section IV : Condition de l'occupation du sol

Article 9: Articles 09 au 18 :

Sans objet

IP PLAN D'EAU - IMC Marécage

Ce sont les zones à caractère sensible sur le plan environnemental, dont l'utilisation nécessite des recommandations spécifiques en termes d'occupation des sols et d'aménagement de la zone. Elles sont parfois indispensables à l'assainissement de la ville : Zones tampons, Zones humides ou inondables, Rizières, Lacs, …

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à conserver est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est libre mais elle est soumise à une autorisation préalable des responsables administratifs et territoriaux compétents.

Article 3: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 4: Parcelle de terrain

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Sans objet

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- Toutes les formes d'occupation du sol pouvant transformer les équilibres environnementaux du milieu et ses zones autour.
- Toute activité d'exploitation de la zone sans autorisation préalable délivrée par la Commune urbaine et ayant l'aval des représentants du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et/ou autres Ministères concernés.

Article 7: Utilisation du sol autorisée

› Les aménagements destinés à transformer ces zones en espaces d'intérêt public et à améliorer l'équilibre environnemental.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La protection ferme et mise en valeur des patrimoines naturels.
- L'aménagement des espaces libres en espaces verts.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: ***Articles 09 au 18 :*** *Sans objet*

IBP BANDE DE LITTORAL ET SERVITUDE DE PASSAGE PUBLIC

Il s'agit de la bande littorale, constituée des plages publiques, et définie par un recul de 25 m par rapport à la ligne des plus hautes eaux.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Il s'agit d'une zone faisant partie du domaine public de l'Etat.

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est interdite et ces terrains sont inaliénables.

Article 3: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 4: Parcelle de terrain

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Sans objet

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- Toutes les formes d'occupation du sol pouvant transformer les équilibres environnementaux du milieu et ses zones autour.
- Toute activité d'exploitation de la zone sans autorisation préalable délivrée par la mairie et ayant l'aval des représentants du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et/ou autres Ministères concernés.

Article 7: Article 07 : Utilisation du sol autorisée

- Les aménagements destinés à transformer ces zones en espaces d'intérêt public, à améliorer l'équilibre environnemental ou freiner l'érosion côtière.
- Les pontons permettant l'accostage de bateaux de plaisance de faible tirant d'eau.
- Des kiosques démontables permettant le développement d'activités en relation avec la mer (buvette, petite restauration, location de matériel nautique, etc.)

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La protection ferme et mise en valeur des patrimoines naturels.
- L'aménagement des espaces libres en espaces verts.

- Les activités autorisées en lien avec la mer et le tourisme balnéaire.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Articles 09 au 18 :

Sans objet

IPP PERIMETRE DE PROTECTION

Ce sont les zones à caractère sensible sur le plan environnemental, dont l'utilisation nécessite des recommandations spécifiques en termes d'occupation des sols et d'aménagement de la zone, présentées dans le cadre légal et règlementaire sur les ressources en eaux. Elles sont indispensables à la protection des captages d'eau pour l'approvisionnement en eau potable des populations.

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Tout terrain à conserver est prescrit d'avoir un titre de propriété foncière (Cadastre, Titre foncier).

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est libre mais elle est soumise à une autorisation préalable des responsables administratifs et territoriaux compétents.

Article 3: Dispositions d'aménagement

Sans objet

Article 4: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Sans objet

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- Toutes les formes d'occupation du sol pouvant transformer les équilibres environnementaux du milieu et ses zones autour.
- Toute activité d'exploitation de la zone sans autorisation préalable délivrée par la mairie et ayant l'aval des représentants du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et/ou autres Ministères concernés.

Article 7: Utilisation du sol autorisée

- Les aménagements destinés à transformer ces zones en espaces d'intérêt public et à améliorer l'équilibre environnemental. Section III : Prescriptions d'urbanisme

Section III : Prescriptions d'urbanisme :

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La protection ferme et mise en valeur des patrimoines naturels.
- L'aménagement des espaces libres en espaces verts.

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: Articles 09 au 18 :

Sans objet

IPM ZONE DE PROTECTION DE LA MANGROVE ;

Ce sont les zones de mangrove à caractère sensible sur le plan environnemental, dont la préservation est nécessaire pour protéger une partie du littoral contre l'érosion côtière

Section I : Dispositions foncières

Article 1: Prescriptions d'un titre foncier

Il s'agit de zones faisant partie du domaine public.

Article 2: Dispositions relatives aux acquisitions de terrains

Toute transaction est interdite et ces terrains sont inaliénables.

Article 3: Dispositions fiscales

Sans objet

Article 4: Parcelle de terrain

Sans objet

Article 5: Droit de préemption

Sans objet

Section II : Nature de l'utilisation du sol

Article 6: Utilisation du sol interdite

Sont interdites dans la zone :

- Toutes les formes d'occupation du sol pouvant transformer les équilibres environnementaux du milieu et ses zones autour.
- Toute activité d'exploitation de la zone sans autorisation préalable délivrée par la mairie et ayant l'aval des représentants du Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'Aménagement du Territoire et/ou autres Ministères concernés.

Article 7: Article 07 : Utilisation du sol autorisée

› Les aménagements destinés à transformer ces zones en espaces d'intérêt public et à améliorer l'équilibre environnemental.

Section III : Prescriptions d'urbanisme

Article 8: Prescriptions d'urbanisme

Sont prescrits dans la zone :

- La protection ferme et mise en valeur des patrimoines naturels.
- L'aménagement des espaces libres en espaces verts.
- Les activités autorisées (pêche, visite touristiques et scientifiques, ornithologie, etc..)

Section IV : Conditions de l'occupation du sol

Article 9: *Articles 09 au 18 :* Sans objet

Plan d'Urbanisme Directeur (PUDi) de la Commune Urbaine de Nosy Be

Règlement d'Urbanisme

MAITRE D'OUVRAGE

Ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), Madagascar

FINANCEMENT
Projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC3)

MAITRE D'ŒUVRE :

GEOMATIQUE ET SERVICES ASSOCIES S.A.R.L. (Geosystems)
Immeuble Assisteo - Près Lot II Y 53 FK Andobolobe Ampahibe - Antananarivo 101 – Madagascar

EXPERTS

Harifidy ANDRIANIRINA

NY ANJARA Nokoloina Manevasoa

Laidama RAJAONARISON

Kevin RAMANANKAVANA